

Egzamin – 30 pytań, jednokrotny wybór, brak totolotków, pytania są z prezentacji i ustawy (więcej z ustawy):

1. Co to jest organ publiczny, kto może nim być (przykłady: organy państwowe, typu NIK, Komisja Nadzoru Finansowego, JST, gminy, powiaty, województwa itd. organem publicznym nie będą organy z sektora prywatnego: spółki – ani państwowe, ani komunalne. Podmioty centralne z kolei będą np. inspektoraty sanitarne, agencje państwowe, agencje badawcze, policja, służby, takie które mają władztwo.

Organ publiczny (art. 2 pkt. 6) - należy przez to rozumieć **naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej**, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1.

2. Nawiązanie do UE: dyrektywa należy do harmonizacji rynku wspólnotowego, dyrektywa o ochronie sygnalistów ma inną nazwę, to **harmonizacja minimalna!!!**, (liczby, daty, terminy?),
3. Kto może być sygnalistą w rozumieniu ustawy, komu przysługuje ochrona – zawsze osoba fizyczna, pracownik był i obecny, prokurenci, pracownik tymczasowy, akcjonariusz, wolontariusz, stażysta, żołnierz, osoby zarządzające czy organów nadzorczych; osoby prawne np. fundacja nie mogą, ale członek zarządu już tak.

Art. 4. [Sygnalista - definicja]

1. **Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą**, w tym:

- 1) **pracownik**;
- 2) **pracownik tymczasowy**;
- 3) **osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy**, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) **przedsiębiorca**;
- 5) **prokurent**;
- 6) **akcjonariusz** lub **wspólnik**;
- 7) **członek ORGANU** osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- 8) **osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy**;

- 9) **stażysta**;
- 10) **wolontariusz**;
- 11) **praktykant**;
- 12) **funkcjonariusz** w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;
- 13) **żołnierz** w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

2. Ustawę stosuje się **także do osoby fizycznej**, o której mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa **uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji** w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

4. Dyrektywa pozwala państwom członkowskim na pewne złagodzenie obowiązku posiadania kanałów wewnętrznych zgłoszeń różnym podmiotom (jest na którymś slajdzie) państwa członkowskie mogą zwolnić najmniejsze jednostki JST np. gminy mające mniej niż 10 tys. mieszkańców.

Art. 8 ust. 9 Dyrektywy

Ust. 1 stosuje się do wszystkich podmiotów prawnych w **sektorze publicznym**, w tym do podmiotów będących własnością lub znajdujących się pod kontrolą takich podmiotów.

Państwa członkowskie **mogą zwolnić z obowiązku**, o którym mowa w ust. 1, **gminy liczące mniej niż 10 000 mieszkańców lub zatrudniające mniej niż 50 pracowników** lub inne podmioty, o których mowa w akapicie

pierwszym niniejszego ustępu zatrudniające mniej niż 50 pracowników.

Państwa członkowskie mogą wprowadzić przepisy przewidujące, że wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń mogą być **wspólne** dla kilku gmin lub obsługiwane przez wspólne organy gminne zgodnie z prawem krajowym, pod warunkiem że wspólne wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń są odrębne i niezależne od odpowiednich zewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń.

5. Katalog w art. 3 ustawy znać!, może pytać o naruszenia raportowane na podstawie ustawy i to będą rzeczy z tego katalogu, wskazać odp. prawdziwą albo fałszywą.

Art. 3. [Naruszenie prawa - definicja]

1. **Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa**, dotyczące:

- | | |
|--|--|
| 1) korupcji; | 12) ochrony konsumentów; |
| 2) zamówień publicznych; | 13) ochrony prywatności i danych osobowych; |
| 3) usług, produktów i rynków finansowych; | 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; |
| 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; | 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; |
| 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami; | 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych; |
| 6) bezpieczeństwa transportu; | 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16. |
| 7) ochrony środowiska; | |
| 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego; | |
| 9) bezpieczeństwa żywności i pasz; | |
| 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt; | |
| 11) zdrowia publicznego; | |

2. Podmiot prawny może dodatkowo w ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych przewidzieć możliwość zgłaszania informacji o naruszeniach dotyczących obowiązujących w tym podmiocie prawnym regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych, które zostały ustanowione przez podmiot prawny na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne. W takim przypadku nie stosuje się przepisów rozdziałów 4 i 5.

6. Czy podmioty prawne muszą mieć procedury w których rozpatrują zgłoszenia anonimowe, czy jest bezwzględny obowiązek; w Polsce jest wybór czy będą przyjmowane anonimowe zgłoszenia czy nie, ale musi o tym poinformować w procedurze.

Art. 7. [Anonimowe zgłoszenie naruszenia prawa]

1. Podmiot prawny, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny **mogą** przyjmować zgłoszenia dokonane anonimowo.

3. **W przypadku gdy** informacja o naruszeniu prawa została anonimowo zgłoszona, **a podmiot prawny**, Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny **przyjmują** takie zgłoszenia, stosuje się ustawę, z wyjątkiem art. 32 ust. 3, 5 i 6, art. 34 ust. 1 pkt 6, art. 37, art. 38, art. 40 ust. 1 zdanie drugie i ust. 2 zdanie drugie oraz art. 41.

7. Wady zalety kanałów wewnętrznych do raportowania, zalety: możliwości wykrycia nadużyć, PR, poufność, wady: kadry (często niedostatek kompetencji, brak szkoleń).

WEWNĘTRZNY KANAŁ DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ. ZALETY I WADY WEWNĘTRZNEGO RAPORTOWANIA

Zalety: - możliwość wykrycia nadużyć w zarodku - informacje nie wydostają się na zewnątrz (poufność) - ochrona dobrego imienia organizacji - przystępność	Wady: - możliwy brak obiektywizmu przełożonego - biurokracja - powódź informacyjna - brak wyszkolonych kadr
--	--

8. Próg od kiedy musimy mieć procedurę – 50 pracowników, kluczowe dla podmiotów z sektora prywatnego, publiczne – procedury zgłoszeń zewnętrznych, pewnych podmiotów ten próg nie dotyczy – mogą mieć mniej pracowników a i tak muszą mieć procedury ochrony sygnalistów – art. 23 !!!, znać ten katalog.

Art. 23. [Podmioty objęte przepisami rozdziału]

1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do podmiotu prawnego, na rzecz którego według stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku **wykonuje pracę zarobkową co najmniej 50 osób**.

2. Do liczby 50 osób wykonujących pracę zarobkową na rzecz podmiotu prawnego wlicza się pracowników w przeliczeniu na pełne etaty lub osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia.
 3. Próg, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do podmiotu prawnego wykonującego działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska, objętych zakresem stosowania aktów prawnych Unii Europejskiej wymienionych w części I.B i II załącznika do dyrektywy 2019/1937.
 4. W przypadku podmiotów prawnych będących jednostkami samorządu terytorialnego obowiązki podmiotu prawnego określone w niniejszym rozdziale wykonują jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem art. 28 ust. 5.
 5. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do jednostek organizacyjnych gminy lub powiatu liczących mniej niż 10 000 mieszkańców.
9. Wdrażanie procedury – wymóg – podmiot prawny ustala procedurę wewnętrzną po konsultacji z organizacją związkową ALBO przedstawicielem pracowników – przepis, procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie ale nie od razu tylko po jakimś czasie od podania do wiadomości – liczba dni? znać.

Art. 24. [Ustalenie procedury zgłoszeń wewnętrznych]

1. Podmiot prawny ustala wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych, zwaną dalej "procedurą zgłoszeń wewnętrznych", zgodną z wymogami określonymi w niniejszym rozdziale.
 2. Podmiot, na rzecz którego wykonuje pracę zarobkową mniej niż 50 osób, a także podmioty, o których mowa w art. 23 ust. 5, mogą ustalić procedurę zgłoszeń wewnętrznych.
 3. **Podmiot prawny ustala procedurę zgłoszeń wewnętrznych po konsultacjach z:**
 - 1) zakładową organizacją związkową albo zakładowymi organizacjami związkowymi, jeżeli w podmiocie prawnym działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa, albo
 - 2) przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz podmiotu prawnego, wyłonionymi w trybie przyjętym w podmiocie prawnym, jeżeli nie działa w nim zakładowa organizacja związkowa.
 4. Konsultacje, o których mowa w ust. 3, trwają nie krócej niż 5 dni i nie dłużej niż 10 dni od dnia przedstawienia przez podmiot prawny projektu procedury zgłoszeń wewnętrznych.
 5. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w podmiocie prawnym.
 6. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby podmiot prawny przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
10. Prawa sygnalistów do odszkodowań – działania odwetowe, prawa osób, których uprawnienia zostały naruszone – do czego ma prawo sygnalista, do jakiego odszkodowania i W JAKIEJ WYSOKOŚCI, znać kwoty, jeśli sygnalista chce świadomie wyrządzić szkodę – prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia od sygnalisty – też znać, można dochodzić obu albo jednego.

Art. 14. [Odszkodowanie należne sygnaliście]

Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.

Art. 15. [Odszkodowanie lub zadośćuczynienie należne od sygnalisty]

Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

11. W umowie o pracę czy b2b postanowienia o zakazie zgłaszania nieprawdliwości i naruszeń – czy są nieważne? Czy ustawa bezwzględnie się wypowiada w zakresie ważności takich postanowień? Przepis.

Art. 19. [Nieważność postanowień umów i innych aktów będących podstawą świadczenia pracy, wyłączających lub ograniczających uprawnienia sygnalisty]

Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, [są nieważne](#).

Art. 20. [Nieważność postanowień innych umów i aktów wyłączających lub ograniczających uprawnienia sygnalisty]

Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w art. 19, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, [są nieważne](#).

12. Po zgłoszeniu sygnalisty – działania następce – czym ono jest – art. 2, to postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, wszczęcie kontroli czy działanie w celu odzyskania środków finansowych, znać przykłady działań następnych.

Działanie następce (art. 2 pkt. 1) - należy przez to rozumieć **działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia**, w szczególności przez **postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń** naruszeń prawa i podejmowania działań następnych **lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych** i podejmowania działań następnych.

13. Pewne wyłączenia odnośnie informacji które są objęte ustawą o ochronie sygnalistów, to są przede wszystkim informacje dot. tajemnic np. narady sędziowskiej, zawodowej zawodów medycznych, informacji objętych klauzulami dot. bezpieczeństwa publicznego, niejawnie, do czego nie stosujemy ustawy o ochronie sygnalistów, gdzie ustawa nie ma zastosowania.

Art. 5. [Informacje i naruszenia prawa wyłączone spod przepisów ustawy; podmioty właściwe w zakresie przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszenia prawa przez służby specjalne]

1. Ustawy nie stosuje się do informacji objętych:

1) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;

2) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;

3) tajemnicą narady sędziowskiej;

4) postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

2. Ustawy nie stosuje się do naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, do których nie stosuje się tej ustawy, [umów offsetowych](#) zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

3. Przepisów rozdziału 5 [nie stosuje się do naruszeń prawa bezpośrednio związanych z realizacją przez służby specjalne](#), o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, [ustawowych zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa narodowego](#).

4. Organem publicznym właściwym do przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego dotyczącego naruszenia prawa przez służby specjalne, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, oraz realizacji zadań, o których mowa w rozdziale 4, jest Prezes Rady Ministrów albo Minister - Koordynator Służb Specjalnych, w przypadku jego powołania.

14. Jak wygląda ochrona sygnalisty, jego tożsamości, że nie będzie ścigany po sądach i prokuraturach, czy jego dane nie będą nigdy ujawnione – art. 8, ochrona nie jest absolutna, dane nie są chronione w sposób bezwzględny jeśli jest to proporcjonalne i konieczne i służy celowi postępowania sądowego.

Art. 8. [Ujawnienie danych osobowych sygnalisty; zasady przetwarzania danych osobowych w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych]

1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

2. **Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy**, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

3. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 2, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

4. Podmiot prawny albo organ publiczny po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. **Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.**

5. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

6. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679 w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.

7. **Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia zewnętrznego oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Rzecznika Praw Obywatelskich przez okres 12 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.**

8. **Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny oraz organ publiczny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.**

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 i 8, Rzecznik Praw Obywatelskich, podmiot prawny i organ publiczny usuwają dane osobowe oraz niszczą dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie stosuje się.

10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych.

15. Rozdz. 2 działania odwetowe względem sygnalisty, jakie mogą być i czym jest działanie odwetowe np. niezawarcie umowy o pracę, skierowanie na badanie psychiatryczne CHYBA ŻE ODRĘBNE PRZEPISY PRZEWIDUJĄ MOŻLIWOŚĆ NA WYSŁANIE NA TAKIE BADANIE, przekazanie zadań sygnalisty, uniemożliwienie znalezienia pracy w sektorze, czy dokonanie zgłoszenia może i kiedy pociągnięcie sygnalisty do odpowiedzialności, szczególnie w przypadku ujawnienia publicznego, dot. ujawnienia w prasie, radiu, telewizji przez sygnalistę.

Art. 11. [Zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty]

Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

Art. 12. [Zakaz podejmowania działań odwetowych w przypadku pracy świadczonej na podstawie stosunku pracy]

1. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane **działania odwetowe, polegające w szczególności na:**

- 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
- 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- 3) niezawarcia umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcia

- kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku **gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;**
- 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;

- 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
- 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- 14) mobbingu;
- 15) dyskryminacji;
- 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, **chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;**
- 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

2. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 1.

3. **Na pracodawcy** spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie jest działaniem odwetowym.

Art. 13. [Zakaz podejmowania działań odwetowych w przypadku pracy lub usług świadczonych na podstawie innych stosunków prawnych]

1. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, przepis art. 12 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.

2. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:

- 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
- 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

16. Podanie do publicznej wiadomości, czy może rodzić pociągnięcie do odpowiedzialności sygnalistę i kiedy, w jakich przypadkach, to ostatni rozdział ustawy?. Ujawnienie publiczne w prasie, radiu, telewizji, do publicznej wiadomości, na forach – sygnalista, który dokonuje ujawnienia publicznego, aby podlegać ochronie przeciw działaniom odwetowymi musi spełniać pewne warunki! Znacze np. że to musi być interes publiczny, musi udowodnić, że w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego do służb narazi go na działanie odwetowe bo np. działa jakiś układ, że jest niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego działania w zwykłych okolicznościach, art. 51 ustawy!

Art. 51. [Warunki objęcia ochroną sygnalisty dokonującego ujawnienia publicznego]

1. **Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:**

- 1) **zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a podmiot prawny, a następnie organ publiczny** w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego **nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześlą sygnaliście informacji zwrotnej lub**
- 2) **od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześle sygnaliście informacji zwrotnej**

- **chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.**

2. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:

1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub

2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe, lub

3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

Art. 57. [Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego pomimo wiedzy o braku naruszenia prawa]

Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

17. Art. 25 procedura zgłoszeń wewnętrznych, rozdz. 4 zgłoszenia zewnętrzne, art. 25 mówi o maksymalnych terminach na przekazanie informacji zwrotnej sygnaliście (maks. 3 miesiące?, w zewnętrznych może być przedłużony do 6 miesięcy? Podstawowy termin to 3 miesiące?).

Art. 25. [Treść procedury zgłoszeń wewnętrznych]

1. **Procedura zgłoszeń wewnętrznych określa:**

1) wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, lub podmiot zewnętrzny, upoważnione przez podmiot prawny do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;

2) sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę wraz z jego adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej, zwanymi dalej "adresem do kontaktu";

3) bezstronną wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, upoważnione do podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej; funkcję tę może pełnić wewnętrzna jednostka organizacyjna lub osoba, o których mowa w pkt 1, jeżeli zapewniają bezstronność;

4) tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;

5) obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;

6) obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następnych przez wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę, o których mowa w pkt 3;

7) maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 5 - 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną;

8) zrozumiałe i łatwo dostępne informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych może dodatkowo objąć w szczególności:

1) wskazanie naruszeń, o których mowa w art. 3 ust. 2, jeżeli podmiot prawny przewidział możliwość zgłaszania takich naruszeń;

2) wskazanie czynników ryzyka odpowiadających profilowi działalności podmiotu prawnego, sprzyjających możliwości wystąpienia określonych naruszeń prawa związanych w szczególności z naruszeniem obowiązków regulacyjnych lub innych obowiązków określonych w przepisach prawa lub z ryzykiem korupcji;

3) wskazanie, że informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych;

4) określenie systemu zachęt do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych, w przypadku gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, a sygnalista uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych.

18. Outsourcing – nie warto bo to nie zwalnia od odpowiedzialności podmiotu prawnego, zawarcie takiej umowy nie zwalnia, nie uchyla tej odpowiedzialności i za podjęcie działań następnych, za zachowanie poufności, wyciek informacji itd., grupy kapitałowe z sektora prywatnego mogą mieć wspólną procedurę zgłoszeń wewnętrznych, jeśli zapewnią zgodność z ustawą, (bez względu na wielkość grupy).

19. Rejestry – obowiązki prowadzenia rejestrów zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych i RPO ma mieć rejestr i co ustawowo w takim rejestrze musi być: numer, dane sygnalisty, przedmiot naruszeń itd., ten rejestr może zawierać informacji, może być bardziej szczegółowy ale MUSIMY WIEDZIEĆ CO TAM MUSI BYĆ, MINIMALNY ZAKRES REJESTRU, jeśli tego nie ma prowadzi go wadliwie.

Art. 29. [Rejestr zgłoszeń wewnętrznych]

1. Podmiot prawny:

- 1) prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych;
- 2) jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

2. Podmiot prawny może upoważnić wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 lub 3, do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

3. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.

5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) adres do kontaktu sygnalisty;
- 5) datę dokonania zgłoszenia;
- 6) informację o podjętych działaniach następnych;
- 7) datę zakończenia sprawy.

Art. 45. [REJESTR zgłoszeń zewnętrznych prowadzony przez Rzecznika Praw Obywatelskich]

1. Rzecznik Praw Obywatelskich:

- 1) prowadzi REJESTR zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w REJESTRZE zgłoszeń zewnętrznych.

2. Wpisu do REJESTRU zgłoszeń zewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia zewnętrznego.

3. REJESTR zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;

4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w REJESTRZE zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 12 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.

4) datę dokonania zgłoszenia;

5) wskazanie organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych, do którego zgłoszenie zostało przekazane, oraz datę przekazania;

6) datę poinformowania sygnalisty o przekazaniu zgłoszenia organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następnych;

7) informacje o niepodjęciu dalszych

działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust.

1.

20. Zgłoszenia zewnętrzne – jaki podmiot nam sprawuje pieczę nad systemem ochrony sygnalistów – RPO.

Art. 30. [Dokonanie zgłoszenia zewnętrznego]

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.

3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

21. Pytania na terminy – termin dla RPO do przekazania zgłoszenia do organów publicznych właściwych do podjęcia działań następnych np. do CBA, art. 32 ust. 2.

Art. 32. [Wstępna weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego; przekazanie zgłoszenia zewnętrznego do właściwego organu publicznego]

1. Wstępna weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego przez Rzecznika Praw Obywatelskich polega na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz zidentyfikowaniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.

2. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne dotyczy informacji o naruszeniu prawa, Rzecznik Praw Obywatelskich niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, przekazuje zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

3. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego. Informacja obejmuje co najmniej wskazanie organu publicznego, do którego zgłoszenie zewnętrzne zostało przekazane, oraz datę przekazania.

4. Rzecznik Praw Obywatelskich odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa.

5. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.

6. Odstępując od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, Rzecznik Praw Obywatelskich może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Poinformowanie sygnalisty nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania. Informacja przekazana sygnaliście zawiera pouczenie w tym zakresie.

22. Art. 38 na żądanie sygnalisty organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych wydaje zaświadczenie, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi w terminie zawitym, znać ten termin.

Art. 38. [Wydanie zaświadczenia potwierdzającego ochronę przysługującą sygnaliście]

Na żądanie sygnalisty organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2.

23. Co w przypadku ponawiania zgłoszeń do kilku organów, czy RPO może w jakimś przypadku pozostawić zgłoszenie zewnętrzne bez rozpoznania, w jakich przypadkach, RPO może zwrócić się do sygnalisty o dodatkowe informacje i dane – znać przepis.

Art. 39. [Przesłanie przez sygnalistę wyjaśnień lub dodatkowych informacji]

1. Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny może zwrócić się do sygnalisty, na podany przez niego adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

2. W uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ publiczny może przekazać zgłoszenie zewnętrzne:

1) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;

2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

3. Do podmiotów, o których mowa w ust. 2, przepisy art. 42-44 stosuje się odpowiednio.

4. Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny przekazuje bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu zewnętrznym w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.

Art. 40. [Pozostawienie zgłoszenia zewnętrznego bez rozpoznania]

1. Rzecznik Praw Obywatelskich może pozostawić bez rozpoznania zgłoszenie zewnętrzne w przypadku, gdy odstąpił od przekazania wcześniejszego zgłoszenia zewnętrznego organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych, albo w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

2. Organ publiczny może nie podjąć działań następnych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Organ publiczny informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następnych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalistę.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, [Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze](#), o którym mowa w art. 45 albo art. 46.

Art. 41. [Informacja zwrotna przekazywana sygnaliście]

1. [Organ publiczny przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.](#)
2. [W uzasadnionych przypadkach organ publiczny przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.](#)
3. Organ publiczny informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

24. Organ publiczny upoważnia spośród pracowników urzędu – art. 44, - osoby do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania wstępnej weryfikacji, działań następnych – muszą to być osoby upoważnione na podstawie kwalifikacji zawodowych, w szczególności osoby, które mają wiedzę na temat ochrony danych osobowych, wypełnianie powierzonych zadań, kompetencje nie są tu bardzo mocno uregulowane.

Art. 44. [Upoważnienie do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji oraz informowania sygnalisty]

1. Rzecznik Praw Obywatelskich upoważnia spośród pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich osoby uprawnione do:
 - 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji oraz informowania sygnalisty - zgodnie z art. 32 ust. 3, 5 i 6;
 - 2) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.
2. Organ publiczny upoważnia spośród pracowników urzędu obsługującego ten organ osoby uprawnione do:
 - 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następnych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;
 - 2) kontaktu z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i - w razie potrzeby - zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu;
 - 3) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.
3. [Osoby, o których mowa w ust. 1 lub 2, są wyznaczane na podstawie kwalifikacji zawodowych, w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełniania powierzonych zadań.](#)
4. Upoważnieni pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz urzędu obsługującego organ publiczny są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następnych, [także po ustaniu stosunku pracy](#). Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu podjęcia działań następnych.
5. [Upoważnieni pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz urzędu obsługującego organ publiczny przechodzą szkolenia w zakresie](#), o którym mowa w ust. 1 lub 2.
6. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika Biura Rzecznika Praw Obywatelskich albo urzędu obsługującego organ publiczny, pracownik ten jest obowiązany do:
 - 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi odpowiednio Biura Rzecznika Praw Obywatelskich albo urzędu obsługującego organ publiczny - bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.
7. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne otrzymano za pośrednictwem innych środków komunikacji niż przyjęte zgodnie z procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych lub procedurą zgłoszeń zewnętrznych.

25. Istotne zagadnienie dla organów publicznych: art. 47 muszą przekazywać co rok sprawozdania RPO z napływających do nich zgłoszeń, do kiedy mają przekazać takie sprawozdanie!, do końca pierwszego kwartału roku następującego,

Art. 47. [Obowiązki sprawozdawcze organów publicznych i Rzecznika Praw Obywatelskich]

1. Organ publiczny za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:

- 1) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
- 3) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego - o ile organ publiczny posiada te dane.

2. Dane statystyczne, o których mowa w ust. 1, nie obejmują danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, organ publiczny przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

4. Rzecznik Praw Obywatelskich na podstawie sprawozdań organów publicznych sporządza sprawozdanie za dany rok kalendarzowy i przekazuje je Sejmowi, Senatowi i Komisji Europejskiej nie później niż do dnia 31 grudnia roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane. Sprawozdanie jest publikowane na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich w Biuletynie Informacji Publicznej.

5. Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii Rzecznika Praw Obywatelskich, określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę zakres wymaganych danych, konieczność zapewnienia zupełności i przejrzystości przedstawianych informacji oraz uproszczenia agregacji danych.

26. Jeżeli coś nie jest uregulowane w rozdziale o zgłoszeniach zewnętrznych to stosujemy KPA (rozdz. 7 i 8.), pytania dotyczące kar!! Jakież są wysokości – art. 55 i n., kto podejmuje działania odwetowe wobec sygnalisty, kto ma ustanowić procedurę albo jej nie ustanawia albo jest wadliwa, kto wdrożył bez konsultacji – jakie kary czy grzywna czy pozbawienie wolności.

Art. 54. [Uniemożliwianie lub utrudnianie dokonania zgłoszenia]

1. **Kto, chcąc, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia**, podlega **grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku**.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 stosuje wobec innej osoby **przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp**, podlega **karze pozbawienia wolności do lat 3**.

Art. 55. [Podejmowanie działań odwetowych]

1. Kto **podejmuje działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą**, podlega **grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2**.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 **działa w sposób uporczywy**, podlega **karze pozbawienia wolności do lat 3**.

Art. 56. [Ujawnienie tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą]

Kto **wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą**,

podlega **grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku**.

Art. 57. [Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego pomimo wiedzy o braku naruszenia prawa]

Kto **dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło**, podlega **grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2**.

Art. 58. [Naruszenie obowiązku ustanowienia procedury zgłoszeń wewnętrznych]

Kto, **będąc odpowiedzialnym za ustanowienie procedury zgłoszeń wewnętrznych, wbrew przepisom ustawy procedury tej nie ustanawia lub ustanawia ją z istotnym naruszeniem** wynikających z ustawy wymogów, podlega **karze grzywny**.

OCHRONA SYGNALISTÓW - PREZENTACJA

POJĘCIA KLUCZOWE

Whistleblowing jest to ujawnienie w interesie publicznym informacji o nieprawidłowościach bądź nadużyciach wewnątrz organizacji przez osobę, która jest lub była związana z tą organizacją.

Ujawnienie dokonywane jest wobec podmiotu uprawnionego do przyjmowania informacji o nieprawidłowościach.

Sygnalista; osoba dokonująca zgłoszenia.

Czy nieprawidłowości lub wątpliwości etyczne mają związek z Twoją pracą – wydarzyły się w miejscu pracy lub środowisku zawodowym? ✓

Czy nieprawidłowości, które zgłosiłeś, stanowią zagrożenie dla interesu ponadindywidualnego – interesu pracodawcy lub interesu społecznego? ✓

Czy zgłoszenie, którego dokonałeś, było oparte na faktach? ✓

Dobra wiara; Uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe w świetle okoliczności i informacji, jakimi Sygnalista dysponuje w momencie dokonania zgłoszenia.

Dobra wiara jest wymagana, aby Sygnalista mógł skorzystać z ochrony prawnej.

Incydent; jest to naruszenie szkodzące interesowi publicznemu, o którym informuje Sygnalista, np. podejrzenie oszustwa, korupcji, prania pieniędzy; Obowiązek rejestrowania zgłoszeń w bazie incydentów

„Cykl życia” incydentu:

- 1) Zdarzenie
- 2) Zgłoszenie
- 3) Analiza
- 4) Wnioski i działania

Kanały zgłoszeń; są to tryby przekazania przez Sygnalistę informacji na temat naruszeń.

- a) Kanał wewnętrzny
- b) Kanał zewnętrzny
- c) Podanie do publicznej wiadomości

Działania odwetowe oznaczają bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie mające miejsce w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym lub zewnętrznym lub ujawnieniem publicznym i które wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę dla osoby dokonującej zgłoszenia.

PROCEDURA WEWNĘTRZNA ALE I ZEWNĘTRZNA

„Słownik” ustawy:

ORGAN PUBLICZNY - naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, **organy jednostek samorządu terytorialnego**, inne organy państwowe oraz inne podmioty

wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1;

Art. 33. Organ publiczny ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo, zwaną dalej „procedurą zgłoszeń zewnętrznych”.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WHISTLEBLOWINGU:

- Ochrona organizacji i jej pracowników przed negatywnymi konsekwencjami nieprawidłowości w niej występujących.
- Odstraszanie od dokonywania naruszeń (prewencja).
- Zapewnienie uczciwości i wysokiego poziomu kultury wewnątrz organizacji.
- Szansa na uniknięcie kryzysu prawnego i wizerunkowego.
- Wzmocnienie wiarygodności organizacji na zewnątrz.
- Wyeliminowanie z organizacji osób, które swoim zachowaniem jej szkodzą.
- Prowadzenie skutecznego dialogu z pracownikiem.

POSTĘPY W POLSKIEJ USTAWIE O OCHRONIE SYGNALISTÓW – OCHRONA SYGNALISTÓW NA GRUNCIE NOWYCH PRZEPISÓW

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5 ust. 4, art. 25 ust. 1 pkt 8 oraz przepisów rozdziału 4, które wchodzi w życie **po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia**. [czyli całość weszła w grudniu 2024, bo ustawa jest z 14 czerwca 2024]

PODMIOTY, NA KTÓRE ODDZIAŁUJE USTAWA:

- duże przedsiębiorstwa (podmiot prywatny) - 4 239
- średnie przedsiębiorstwa (podmiot prywatny) – 27 146
- małe przedsiębiorstwa działające w sektorze finansowym (podmiot prywatny) - 1 220
- mikro przedsiębiorstwa działające w sektorze finansowym (podmiot prywatny) - 121 681
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - 3 556 851
- podmioty sektora publicznego zatrudniające co najmniej 50 pracowników - 12 690
- organy jednostek samorządu terytorialnego - 2 807
- Potencjalne osoby mogące dokonać zgłoszenia naruszenia - 17 278 tys. – pracujący

CEL DYREKTYWY - ARTYKUŁ 1

Celem niniejszej dyrektywy jest poprawa egzekwowania prawa i polityk Unii w określonych dziedzinach poprzez ustanowienie wspólnych minimalnych norm zapewniających wysoki poziom ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

DYREKTYWA – PRZYKŁAD HARMONIZACJI MINIMALNEJ;

Normy minimalne (standard unijny)- Art. 2 ust. 1 Dyrektywy:

Niniejsza dyrektywa ustanawia **wspólne minimalne normy** ochrony osób zgłaszających następujące naruszenia prawa Unii (...).

Rozszerzony zakres ochrony (standard krajowy)- Art. 2 ust. 2 Dyrektywy:

Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla uprawnienia państw członkowskich do **rozszerzenia zakresu ochrony** na mocy prawa krajowego w odniesieniu do dziedzin lub aktów nieobjętych ust. 1.

ZAKRES PODMIOTOWY USTAWY;

Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- 1) pracownik;
- 2) pracownik tymczasowy;
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowa zlecenia lub umowa o dzieło);
- 4) przedsiębiorca; prokurent
- 5) akcjonariusz lub wspólnik;
- 6) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (np. członek zarządu spółki);
- 7) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 8) stażysta;
- 9) wolontariusz;
- 10) praktykant;
- 11) funkcjonariusz (np. funkcjonariusz Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego);
- 12) żołnierz.

Ustawa ma zastosowanie także do wyżej wymienionych osób w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ustaniu takiego stosunku pracy.

ZAKRES PODMIOTOWY – JAKICH PODMIOTÓW DOTYCZĄ NOWE REGULACJE?

Przesłanki ochrony Sygnalisty:

- **Dobra wiara**
- **Dokonanie zgłoszenia**
- **Zakres przedmiotowy Dyrektywy**

WARUNKI OBJĘCIA OCHRONĄ SYGNALISTY:

Artykuł 6 Ustawy; Rozdział 2- Zakaz działań odwetowych i środki ochrony

Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 **od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia**

lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa

SYGNALISTA W SEKTORZE PUBLICZNYM:

Artykuł 8 ust. 1 Dyrektywy

Państwa członkowskie zapewniają, by podmioty prawne w sektorze prywatnym i **publicznym** ustanowiły kanały i procedury na potrzeby dokonywania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następnych, po konsultacji i w porozumieniu z partnerami społecznymi, jeżeli tak przewiduje prawo krajowe.

Art. 8 ust. 9 Dyrektywy

Ust. 1 stosuje się do wszystkich podmiotów prawnych w **sektorze publicznym**, w tym do podmiotów będących własnością lub znajdujących się pod kontrolą takich podmiotów.

Państwa członkowskie **mogą zwolnić z obowiązku**, o którym mowa w ust. 1, gminy liczące mniej niż 10 000 mieszkańców lub zatrudniające mniej niż 50 pracowników lub inne podmioty, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu zatrudniające mniej niż 50 pracowników.

Państwa członkowskie mogą wprowadzić przepisy przewidujące, że wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń mogą być **wspólne** dla kilku gmin lub obsługiwane przez wspólne organy gminne zgodnie z prawem krajowym, pod warunkiem że wspólne wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń są odrębne i niezależne od odpowiednich zewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń.

- **Podległość służbowa**
- **Lojalność pracownicza**
- **Obawy przed stygmatyzacją**
- **Lokalne uwarunkowania**

ZAKRES PRZEDMIOTOWY – JAKIE NARUSZENIA MOGĄ BYĆ RAPORTOWANE? USTAWA

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY;

Artykuł 3 Podmiot prawny może dodatkowo w ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych przewidzieć możliwość zgłaszania informacji o naruszeniach dotyczących obowiązujących w tym podmiocie prawnym regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych, które zostały ustanowione przez podmiot prawny na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne.

Możliwość rozszerzenia katalogu spraw, które można zgłaszać, np. o:

- dyskryminację,
- mobbing,

KANAŁY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ;

Wewnętrzne: Art. 5 pkt 4 Dyrektywy

„zgłoszenie wewnętrzne” oznacza ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat naruszeń w obrębie podmiotu prywatnego w sektorze prywatnym lub publicznym;

Zewnętrzne: Art. 5 pkt 5 Dyrektywy

„zgłoszenie zewnętrzne” oznacza ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat naruszeń właściwym organom;

Ujawnienie publiczne: Art. 5 pkt 6 Dyrektywy

„ujawnienie publiczne” oznacza podanie do wiadomości publicznej informacji na temat naruszeń;

Kanały wewnętrzne:	Kanały zewnętrzne:	Ujawnienie publiczne:
Kanał preferowany przez ustawodawcę unijnego.	- Brak kanału wewnętrznego lub jego nieprawidłowe działanie. - Organy właściwe do przyjmowania zgłoszeń, udzielania informacji zwrotnych i podejmowania działań następnych. - Procedura zbliżona z procedurą wewnętrzną.	- Brak oczekiwanego skutku zastosowania kanału wewnętrznego lub zewnętrznego. - Zagrożenie interesu publicznego. - Ryzyko działań odwetowych. - Brak zastosowania do ujawnienia w prasie w ramach wolności wypowiedzi i informacji.

SYGNALISTA ANONIMOWY – ROZWIĄZANIE POLSKIEGO USTAWODAWCY – ART. 7 USTAWY

Fakultatywność; Podmiot prawny, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny **mogą** przyjmować zgłoszenia dokonane anonimowo.

- W każdym przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa została anonimowo zgłoszona podmiotowi prawnemu, Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu lub ujawniona publicznie, a następnie doszło do ujawnienia tożsamości sygnalisty i doświadczył on działań odwetowych, przepisy rozdziału 2 stosuje się, jeżeli zostały spełnione warunki określone w art. 6.
- W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa została anonimowo zgłoszona, a podmiot prawny, Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny przyjmują takie zgłoszenia, stosuje się ustawę, z wyjątkiem art. 32 ust. 3, 5 i 6, art. 34 ust. 1 pkt 6, art. 37, art. 38, art. 40 ust. 1 zdanie drugie i ust. 2 zdanie drugie oraz art. 41.

PROCEDURA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA

WEWNĘTRZNY KANAŁ DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ. ZALETY I WADY WEWNĘTRZNEGO RAPORTOWANIA

Zalety:	Wady:
- możliwość wykrycia nadużyć w zarodku - informacje nie wydostają się na zewnątrz (poufność) - ochrona dobrego imienia organizacji - przystępność	- możliwy brak obiektywizmu przełożonego - biurokracja - powódź informacyjna - brak wyszkolonych kadr

Podmioty zobowiązane do utworzenia kanałów dokonywania zgłoszeń:

1) Podmioty prawne sektora publicznego

- Jednostki samorządu terytorialnego
- urzędy
- spółki komunalne

2) Podmioty prawne sektora prywatnego

- Podmioty prawne zatrudniające co najmniej 50 pracowników
- Przedsiębiorstwa narażone z punktu widzenia prania pieniędzy
- Instytucje finansowe

WEWNĘTRZNY KANAŁ DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ

Rozdział 3; Zgłoszenia wewnętrzne

Art. 23. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do podmiotu prawnego, na rzecz którego według **stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku wykonuje pracę zarobkową co najmniej 50 osób.**

2. Do liczby 50 osób wykonujących pracę zarobkową na rzecz podmiotu prawnego wlicza się pracowników w przeliczeniu na pełne etaty lub osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia.

3. Próg, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do podmiotu prawnego wykonującego działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska, objętych zakresem stosowania aktów prawnych Unii Europejskiej wymienionych w części I.B i II załącznika do dyrektywy 2019/1937.

4. W przypadku podmiotów prawnych będących jednostkami samorządu terytorialnego obowiązki podmiotu prawnego określone w niniejszym rozdziale wykonują jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem art. 28 ust. 5.

5. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do jednostek organizacyjnych gminy lub powiatu liczących mniej niż 10 000 mieszkańców.

Art. 28 ust. 5 Ustawy

Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustalić wspólną procedurę zgłoszeń wewnętrznych w ramach wspólnej obsługi, o której mowa w art. 10a ustawy o samorządzie gminnym, art. 6a ustawy o samorządzie powiatowym i art. 8c ustawy o samorządzie województwa, pod warunkiem zapewnienia jej odrębności i niezależności od procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych.

WEWNĘTRZNY KANAŁ DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ. OPRACOWANIE I WDROŻENIE INDYWIDUALNEJ PROCEDURY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ

Indywidualna procedura dokonywania zgłoszeń powinna być: - dopasowana do wielkości i złożoności organizacji - przejrzyste opisana - ogólnie dostępna - przedstawiana podczas szkoleń	Dokumenty do opracowania: - Ewentualne dokumenty wewnętrzne np. Kodeks etyki - Załączniki: upoważnienie do przetwarzania danych, wzór rejestru zgłoszeń, klauzule RODO - Obligatoryjne: Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych - Oświadczenie pracowników o zapoznaniu się z procedurą
---	--

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH –

Art. 24. 1. Podmiot prawny ustala wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych, zwaną dalej „procedurą zgłoszeń wewnętrznych”, zgodną z wymogami określonymi w niniejszym rozdziale.

2. Podmiot, na rzecz którego wykonuje pracę zarobkową **mniej niż 50 osób**, a także podmioty, o których mowa w art. 23 ust. 5, mogą ustalić procedurę zgłoszeń wewnętrznych.

3. Podmiot prawny ustala procedurę zgłoszeń wewnętrznych po konsultacjach z:

1) zakładową organizacją związkową albo zakładowymi organizacjami związkowymi, jeżeli w podmiocie prawnym działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa, albo

2) przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz podmiotu prawnego, wyłonionymi w trybie przyjętym w podmiocie prawnym, jeżeli nie działa w nim zakładowa organizacja związkowa.

4. Konsultacje, o których mowa w ust. 3, trwają **nie krócej niż 5 dni i nie dłużej niż 10 dni od dnia przedstawienia przez podmiot prawny projektu procedury zgłoszeń wewnętrznych**.

5. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie **po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w podmiocie prawnym**.

6. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby podmiot prawny przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

Art. 25. 1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych określa:

1) wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, lub podmiot zewnętrzny, upoważnione przez podmiot prawny do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;

2) sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę wraz z jego adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej, zwanymi dalej „adresem do kontaktu”;

3) bezstronną wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, upoważnione do podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej;

funkcję tę może pełnić wewnętrzna jednostka organizacyjna lub osoba, o których mowa w pkt 1, jeżeli zapewniają bezstronność;

4) tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;

5) obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego **w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania**, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;

6) obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych przez wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę, o których mowa w pkt 3;

7) **maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego** lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 5 – 3 miesięcy **od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego**, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną;

8) zrozumiałe i łatwo dostępne informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych **może dodatkowo objąć w szczególności:**

- 1) wskazanie naruszeń, o których mowa w art. 3 ust. 2, jeżeli podmiot prawny przewidział możliwość zgłaszania takich naruszeń;
- 2) wskazanie czynników ryzyka odpowiadających profilowi działalności podmiotu prawnego, sprzyjających możliwości wystąpienia określonych naruszeń prawa związanych w szczególności z naruszeniem obowiązków regulacyjnych lub innych obowiązków określonych w przepisach prawa lub z ryzykiem korupcji;
- 3) wskazanie, że informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych;
- 4) określenie systemu zachęt do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych, w przypadku gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, a sygnalista uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych.

WEWNĘTRZNY KANAŁ DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ. OPRACOWANIE I WDROŻENIE INDYWIDUALNEJ PROCEDURY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ;

Źródła wykrywania nieprawidłowości

- działania własne działu wykrywania nadużyć
- „czerwone flagi” - alerty nadużycia
- kanały informowania o nieprawidłowościach (wewnętrzne, zewnętrzne, ujawnienie publiczne)
- kontrole audytu wewnętrznego lub zewnętrznego
- inne źródła (np. organy ścigania)

WEWNĘTRZNY KANAŁ DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ. SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW;

Cel: zapoznanie pracowników z indywidualnymi procedurami dokonywania zgłoszeń

Szkolenie-Zebrań oświadczeń o zapoznaniu się z procedurą

PODMIOTY UPRAWNIONE DO PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Jednostka wskazana w wewnętrznej procedurze:

1) Jednostka wewnętrzna a) Wskazana osoba b) Wewnętrzny zespół specjalistów	2) Jednostka zewnętrzna a) Zewnętrzny konsultant b) Zewnętrzny zespół specjalistów
--	---

Art. 8 ust. 5 zd. 1 Dyrektywy:

Kanały dokonywania zgłoszeń mogą być obsługiwane wewnętrznie przez **wyznaczoną do tego celu osobę lub wyznaczony dział** lub zapewniające zewnętrznie przez **osobę trzecią**.

- **kompetencje miękkie** (np. odporność na stres, komunikatywność, radzenie sobie z konfliktem)
- **doświadczenie**
- **wiedza merytoryczna**

WEWNĘTRZNY KANAŁ DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ. WYPRACOWANIE MODELU PRZESYŁANIA I ODBIERANIA ZGŁOSZEŃ

Sposób sygnalizacji:

Ustnie; -telefonicznie	Na piśmie;	Wykorzystanie platformy IT; -systemy głosowe -systemy mailowe
----------------------------------	-------------------	--

-na wniosek Sygnalisty- bezpośrednie spotkanie -Za pośrednictwem innych systemów komunikacji głosowej		-systemy internetowe
--	--	----------------------

Zgłoszenie dokonywane pisemnie	Zgłoszenia ustne dokonywane za pośrednictwem nagrywanego systemu komunikacji głosowej (np. nagrywanej linii telefonicznej)	Zgłoszenia ustne dokonywane za pośrednictwem nienagrywanego systemu komunikacji głosowej	Zgłoszenia ustne dokonywane na spotkaniach bezpośrednich
Przechowywanie wszystkich koniecznych dokumentów w rejestrze.	Możliwość udokumentowania zgłoszenia, jednak za zgodą Sygnalisty: - za pomocą nagrania rozmowy w formie trwałej i możliwej do wyszukania - za pomocą kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez członków personelu odpowiedzialnych za rozpatrzenie zgłoszenia.	Prawo udokumentowania zgłoszenia ustnego w formie dokładnego protokołu rozmowy sporządzonego przez członka personelu odpowiedzialnego za rozpatrzenie zgłoszenia.	Zapewnienie przechowywania kompletnych i dokładnych zapisów ze spotkania w formie trwałej i możliwej do wyszukania (za zgodą Sygnalisty).
			Możliwość udokumentowania spotkania: - za pomocą nagrania rozmowy w formie trwałej i możliwej do wyszukania - za pomocą za pomocą dokładnego protokołu spotkania przygotowanego przez członków personelu właściwego organu odpowiedzialnych za rozpatrywanie zgłoszeń.
	Zapewnienie sygnaliście możliwości sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy telefonicznej poprzez jej podpisanie.	Zapewnienie sygnaliście możliwości sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy poprzez jego podpisanie.	Zapewnienie sygnaliście możliwości sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania poprzez jego podpisanie.

WEWNĘTRZNY KANAŁ DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ. ANALIZA ZGŁOSZENIA I PLAN DZIAŁANIA;

1. Zebranie, zabezpieczenie i analiza **materiału dowodowego**.
2. Weryfikacja **danych** (źródła wewnętrzne i zewnętrzne).
3. Zapoznanie się z obowiązującymi **przepisami i procedurami** w zakresie weryfikowanego obszaru.
4. Kontakt z **kadrami** celem zapoznania się z właściwą dokumentacją.
5. Kontakt z **obszarem, w którym wystąpiło zdarzenie** (powiadomienie o wszczęciu postępowania i dalszych krokach).
6. Powiadomienie **przełożonego** (jeżeli sprawa go nie dotyczy).
7. Ustalenie **kto, w jakim zakresie i kiedy** będzie potrzebny z innych obszarów do wyjaśnienia sprawy.
8. Sporządzenie **planu rozmów wyjaśniających** oraz ustalenie **pytań**, które będą zadawane w trakcie tych rozmów.
9. Ustalenie **składu zespołu zewnętrznego** do przeprowadzenia poszczególnych czynności.

- **Nadzór zarządzającego obszarem nadużyć**
- **Nadzór wskazanej przez niego osoby**

Elementy, na które należy zwrócić uwagę przy kompletowaniu materiału dowodowego:

- czas dostarczenia i dostęp do danych,
- sposób przechowywania materiału dowodowego,
- objętość materiału dowodowego,
- zasoby na analizę materiału dowodowego,
- kompletność materiału dowodowego,
- możliwość manipulacji dowodami,
- zabezpieczenie materiału dowodowego,
- prawne możliwości wykorzystania materiału dowodowego (rozdzielenie na kwestie służbowe i prywatne!),
- różne rodzaje materiału dowodowego.

Rodzaje materiału dowodowego:

- oryginały lub kopie dokumentów
- historia połączeń telefonicznych (billing)
- historia przeglądarek internetowych
- dane serwerowe dotyczące logowań do systemów
- logi z komputerów pracowniczych
- korespondencja elektroniczna
- monitoring
- dane osobowe
- historia zatrudnienia

Źródło informacji:

- Obiektywne bazy zewnętrzne (np. Krajowy Rejestr Gospodarczy, Monitor Sądowy i Gospodarczy)
- Mało obiektywne bazy, np. portale społecznościowe (typu Facebook)

Zgodność działań z przepisami prawa

Poszanowanie godności osób, których dotyczy postępowanie wyjaśniające

WEWNĘTRZNY KANAŁ DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ. PROWADZENIE ROZMÓW WYJAŚNIAJĄCYCH – KLUCZOWY ETAP POSTĘPOWANIA

- Rozmowa - sedno postępowania wyjaśniającego.
- Poprzedzona szczegółową analizą wszystkich materiałów w sprawie.
- Stworzenie odpowiednich warunków do rozmowy, gwarantujących swobodę i komfort rozmówcy.
- Zachowanie maksymalnej poufności i ostrożności.
- Poszanowanie osób, których sprawa dotyczy.
- Wzajemny szacunek.

Zaproszenie na rozmowę:

- Oficjalne zaproszenie, najlepiej drogą mailową.
- Nie wskazywanie szczegółów, czego będzie dotyczyła rozmowa.
- Poinformowanie przełożonego pracownika o zaproszeniu na rozmowę (ale nie o temacie rozmowy).
- Ewentualne poinformowanie kadry kierowniczej wyższego szczebla.
- Ustalenie miejsca i czasu rozmowy, który jest uzależniony od rodzaju sprawy.

Przeprowadzenie rozmowy:

- Uczestnicy: osoba udzielająca odpowiedzi + co najmniej dwie osoby.
- Poinformowanie osoby udzielającej odpowiedzi, jakie role pełnią osoby uczestniczące w rozmowie, o przedmiocie sprawy oraz o zarzutach.
- Brak przełożonego pracownika w trakcie rozmowy wyjaśniającej.
- Pracownik powinien mieć możliwość złożenia wyjaśnień i odniesienia się do stawianych zarzutów.
- Pytania - tylko kwestie związane ze stosunkiem pracy.

Zakończenie rozmowy:

- Podsumowanie rozmowy i analiza uzyskanych informacji.
- Odebranie od pracownika oświadczenia, w którym odnosi się on do przedmiotu sprawy i stawianych zarzutów (możliwość odmowy złożenia wyjaśnień).
- Informowanie pracownika o dalszych etapach postępowania dotyczących jego osoby.
- Sporządzenie notatki przez osobę prowadzącą postępowanie i przesłanie jej odpowiedniemu gronu osób (w razie wyjątku informacja o późniejszym przestaniu notatki).
- Zapewnienia wsparcia osobie, z którą przeprowadzana jest rozmowa (np. przyznanie dnia wolnego od pracy).

WEWNĘTRZNY KANAŁ DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ. WYCIĄGANIE KONSEKWENCJI I PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH

- zgłoszenie
- postępowanie wyjaśniające
- stworzenie raportu i notatki służbowej
- przedstawienie raportu
- wyciąganie konsekwencji
- podejmowanie działań naprawczych

Co powinien zawierać raport?

- okoliczności wykrycia podejrzenia
- wykaz i ocenę zebranych dowodów
- wskazanie czy doszło do nadużyć, a jeśli tak, to czyich i kiedy
- konsekwencje służbowe (lub rekomendacje konsekwencji)
- wnioski
- luki w przeprowadzonych procesach i kontrolach
- uzgodnione plany naprawcze
- postępowanie dyscyplinarne w odniesieniu do pracownika i/lub decyzje dotyczące zgłoszenia podejrzenia przestępstwa do odpowiednich organów.

Kto sporządza raport? Podmiot przeprowadzający postępowanie wyjaśniające.

Wynik raportu:

1) Brak potwierdzenia naruszenia

- zakończenie postępowania

2) Potwierdzenie naruszenia:

- Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
- Konsekwencje służbowe w stosunku do pracownika
- Dochodzenie roszczeń (windykacja, egzekucja, kary finansowe)

Plan naprawczy powinien zawierać:

- czas jego wdrożenia,
- osoby odpowiedzialne za konkretne działania w ramach planu,
- konkretne działania, jakie będą podejmowane w ramach planu naprawczego.

WEWNĘTRZNY KANAŁ DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ. ZGŁOSZENIE ORGANOM ŚCIGANIA

Zgłoszenie podejrzenia popełnienia przestępstwa - pełna współpraca z organami ścigania: -przygotowanie się do przesłuchania -przygotowanie dokumentacji do przekazania organom ścigania -przygotowanie do wizyt organów ścigania -przekazywanie wszelkich pozyskanych informacji -stały kontakt z organami ścigania	Organy ścigania: -Policja -Centralne Biuro Antykorupcyjne -Straż Graniczna -Żandarmeria Wojskowa -Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
--	--

OCHRONA TOŻSAMOŚCI SYGNALISTY

Obowiązek zachowania poufności

- Podmiot prawny gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
- Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie podmiotu prawnego. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

PROWADZENIE DOKUMENTACJI I REJESTRÓW ZGŁOSZEŃ

Każde zgłoszenie powinno zostać zarejestrowane we właściwym rejestrze

Informacje zawarte w rejestrze:

1. Statusu zgłoszenia	2. Przedmiot zgłoszenia
• potwierdzone-niepotwierdzone • otwarte-zamknięte	• Np. podejrzenie - oszustwa - prania pieniędzy - korupcji

REJESTR ZGŁOSZEŃ

Podmiot prywatny lub podmiot publiczny:

- prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych,
- jest administratorem danych zgromadzonych w rejestrze.

Podmiot prywatny lub publiczny do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych może upoważnić:

- Wewnętrzną jednostkę organizacyjną,
- Osobę w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego lub podmiot zewnętrzny.

Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.

Rejestr zgłoszeń zawiera

- numer zgłoszenia;
- przedmiot naruszenia;
- dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- adres do kontaktu sygnalisty;
- datę dokonania zgłoszenia;
- informację o podjętych działaniach następnych;
- datę zakończenia sprawy.

Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

ZGŁOSZENIE PRZEZ KANAŁY ZEWNĘTRZNE

- Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
- Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez **Rzecznika Praw Obywatelskich** albo **organ publiczny**.
- Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

ZGŁOSZENIE PRZEZ KANAŁY ZEWNĘTRZNE – ORGAN PUBLICZNY

Art. 33. Organ publiczny ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo, zwaną dalej „procedurą zgłoszeń zewnętrznych”.

- 1) przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne;
- 2) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych;
- 3) rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
- 4) przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu – oraz informuje o tym sygnalistę;
- 5) podejmuje działania następne z zachowaniem należytej staranności;
- 6) przekazuje sygnaliście informację zwrotną.

2. Przepisy art. 32 ust. 4–6 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa jest przedmiotem jednocześnie dokonanego zgłoszenia zewnętrznego oraz wniesionej skargi, o której mowa w art. 227 KPA lub gdy z treści wniesionego pisma wynika, że dokonano zgłoszenia zewnętrznego, stosuje się wyłącznie przepisy niniejszego rozdziału.

4. W przypadku gdy przepisy odrębne nie pozwalają ustalić organu właściwego do rozstrzygnięcia sporu o właściwość między organami publicznymi, w zakresie rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego lub podjęcia działań następnych, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 KPA

PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

Art. 36. 1. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie. Przepisy art. 26 ust. 2–8 stosuje się odpowiednio.

2. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:

- 1) w postaci papierowej – na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
- 2) w postaci elektronicznej – na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej

Art. 37. Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny, który przyjął zgłoszenie zewnętrzne, przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie **7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia**, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

Art. 38. Na żądanie sygnalisty organ publiczny właściwy do podjęcia działań następnych wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2.

DZIAŁANIA PO ZGŁOSZENIU

- Organ publiczny może nie podjąć działań następnych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Organ publiczny informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następnych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia – pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
- Organ publiczny odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze

Art. 41. 1. Organ publiczny przekazuje sygnaliście informację zwrotną **w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy** od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

2. W uzasadnionych przypadkach organ publiczny przekazuje sygnaliście informację zwrotną **w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy** od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

3. Organ publiczny informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Art. 46. 1. Organ publiczny:

- 1) prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych;
 - 2) jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
2. Wpisu do rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia zewnętrznego.
3. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:
- 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) datę dokonania zgłoszenia;
 - 5) informację o podjętych działaniach następnych;
 - 6) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38;
 - 7) datę zakończenia sprawy;
 - 8) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2;
 - 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia – o ile organ publiczny posiada te dane.

SPRAWOZDANIE

art. 47. 1. Organ publiczny za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:

- 1) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
- 3) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego – o ile organ publiczny posiada te dane.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, organ publiczny przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie **do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.**

4. Rzecznik Praw Obywatelskich na podstawie sprawozdań organów publicznych sporządza sprawozdanie za dany rok kalendarzowy i przekazuje je Sejmowi, Senatowi i Komisji Europejskiej **nie później niż do dnia 31 grudnia roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.** Sprawozdanie jest publikowane na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich w Biuletynie Informacji Publicznej.

5. Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii Rzecznika Praw Obywatelskich, określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę zakres wymaganych danych, konieczność zapewnienia zupełności i przejrzystości przedstawianych informacji oraz uproszczenia agregacji danych.

INFORMACJE NA BIP

Art. 48. 1. Organ publiczny umieszcza na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla sygnalisty w szczególności informacje o:

- 1) danych kontaktowych umożliwiających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego, w szczególności adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, adres do doręczeń elektronicznych, odrębny adres elektronicznej skrzynki podawczej, adres strony internetowej, na której znajduje się formularz elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 25 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, lub numer telefonu wraz ze wskazaniem, czy rozmowy są nagrywane;
- 2) warunkach objęcia sygnalisty ochroną;
- 3) trybie postępowania mającym zastosowanie w przypadku zgłoszenia zewnętrznego, w tym o wymaganym sposobie wyjaśnienia informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub przedstawienia dodatkowych informacji;
- 4) terminie przekazania informacji zwrotnej oraz rodzaju i zawartości takiej informacji;
- 5) zasadach poufności mających zastosowanie do zgłoszeń zewnętrznych;
- 6) zasadach przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 8, a także zasadach przetwarzania danych osobowych oraz informacji podawanych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, uregulowanych odpowiednio w art. 5 i art. 13 rozporządzenia 2016/679, art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyłającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW albo art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE
- 7) charakterze działań następczych podejmowanych w związku ze zgłoszeniem zewnętrznym
- 8) środkach ochrony prawnej i procedurach służących ochronie przed działaniami odwetowymi oraz dostępności poufnej porady dla osób rozważających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego;
- 9) warunkach, na jakich sygnalista jest chroniony przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie poufności zgodnie z art. 16;
- 10) zachęcie do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych podmiotu prawnego w przypadku, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, a sygnalista uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych;
- 11) danych kontaktowych Rzecznika Praw Obywatelskich.

Art. 49. 1. Mając na względzie doświadczenie w zakresie zgłoszeń zewnętrznych, co najmniej raz na 3 lata:

- 1) Rzecznik Praw Obywatelskich dokonuje przeglądu procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) organ publiczny dokonuje przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych.

2. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny dostosowują procedury, o których mowa w ust. 1, odpowiednio do wyników dokonanego przeglądu oraz doświadczenia własnego lub innych organów publicznych.

Art. 50. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do postępowania przed organami publicznymi stosuje się odpowiednio przepisy działów VII i VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

DOKONANIE ZGŁOSZENIA W DRODZE UJAWNIECIA PUBLICZNEGO – SZANSA CZY ZAGROŻENIE?

Przesłanki objęcia ochroną Sygnalisty dokonującego zgłoszenia publicznego:

- Sygnalista w pierwszej kolejności dokonał zgłoszenia wewnętrznego i/ lub zewnętrznego, ale nie zostały podjęte w związku z nimi odpowiednie działania,
- uzasadniona obawa naruszenia interesu publicznego,
- ryzyko działań odwetowych lub ryzyko nieskuteczności zgłoszenia kanałem zewnętrznym.

Szanasa:

Możliwość zgłoszenia naruszenia, gdy inne kanały zawiodły.

Zagrożenie:

Konsekwencje karne dla Sygnalisty (np. za zniestawienie lub naruszenie dóbr osobistych) gdy informacja okaże się nie być prawdziwa.

Kryzys prawny i/ lub wizerunkowy organizacji

UJAWNIECIE PUBLICZNE

Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli:

1) dokona zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego i podmiot prawny, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześlą sygnaliście informacji zwrotnej lub

2) dokona od razu zgłoszenia zewnętrznego i organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześle sygnaliście informacji zwrotnej

– chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:

1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub

2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe, lub

3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH WOBEC SYGNALISTY

Zakaz:

- **działań odwetowych**
- **gróźb podjęcia działań odwetowych**
- **prób podejmowania działań odwetowych**

Odpowiednie zastosowanie do **osoby pomagającej** w dokonaniu zgłoszenia oraz **osoby powiązanej za zgłaszającym**, jeżeli również pozostają w stosunku pracy z pracodawcą zatrudniającym zgłaszającego.

Przykładowe działania odwetowe:

- zawieszenie
- zwolnienie
- degradacja lub wstrzymanie awansu
- obniżenie wynagrodzenia
- negatywna ocena wyników lub negatywna opinia o pracy
- zastosowanie środka dyscyplinarnego, nagany lub innej kary
- zastraszanie
- mobbing
- niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie
- nadszarpnięcie reputacji danej osoby
- spowodowanie strat finansowych

Kiedy te działania nie są „działaniami odwetowymi”?

Jeżeli pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami,

DZIAŁANIA ODWETOWE

Art. 12. 1. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, **polegające w szczególności na:**

- 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
- 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
- 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- 14) mobbingu;
- 15) dyskryminacji;
- 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

ŚRODKI OCHRONY PRZED DZIAŁANAMI ODWETOWYMI

- **Uzasadnione podstawy Sygnalisty, by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne informacji jest niezbędne do ujawnienia naruszenia zgodnie z Dyrektywą**
→ nie zachodzi naruszenie ograniczeń w zakresie ujawnienia informacji, brak odpowiedzialności za zgłoszenie.
- **Zgłoszenie lub ujawnienie publiczne nie jest niezbędne**
→ osobom dokonującym takiego zgłoszenia (ujawnienia) powinien być zapewniony dostęp do środków zaradczych w odpowiedzi na działania odwetowe (np. tymczasowe środki ochrony prawnej).
- **Sygnalista nie ponosi odpowiedzialności w związku z uzyskaniem informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostępem do takich informacji**
→ wyjątek: uzyskanie informacji lub dostęp do niej stanowią odrębny czyn zabroniony.
- Postępowanie w sprawie szkody poniesionej w ramach działań odwetowych
→ ciężar dowodowy leży po stronie osoby, która podjęła działania powodujące szkodę (musi udowodnić, że działania te przeprowadziła z należytą zasadnością powodów).
- Przykłady postępowań w ramach odwetu za sygnalizację: **oskarżenie o zniesławienie, naruszenie praw autorskich, naruszenie tajemnicy, naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.**

OCHRONA SYGNALISTY

Art. 14. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do **odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku**, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.

Art. 15. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

Art. 16. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego **nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa**, w szczególności w przedmiocie znieśławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem art. 5 [wyłączenie zastosowania przepisów ustawy], pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.

Art. 19. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, **są nieważne.**

Art. 20. Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługa, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w art. 19, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, **są nieważne.**

Art. 21. 1. Przepisy niniejszego rozdziału [**Zakaz działań odwetowych i środki ochrony**] stosuje się odpowiednio do **osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.**

2. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

ŚRODKI WSPARCIA SYGNALISTY

obowiązkowe środki wsparcia	Fakultatywne środki wsparcia	Podmioty uprawnione do udzielania środków wsparcia
- informacje i porady prawne - kontakt z odpowiednimi organami zaangażowanymi w ochronę przed działaniami odwetowymi - pomoc prawna w postępowaniach sądowych	- wystawianie zaświadczeń, że dane działania kwalifikują się do objęcia ochroną na mocy Dyrektywy - środki pomocy finansowej udzielane w toku postępowania sądowego - inne środki wsparcia udzielane w toku postępowania sądowego, np. wsparcie psychologiczne	- centrum informacyjne - niezależny organ administracyjny

CZYM JEST OUTSOURCING – FUNKCJONOWANIE W PRAKTYCE

Outsourcing pełny; Outsourcing jest to powierzenie wykonywania niektórych zadań, czynności, projektów czy procedur podmiotowi zewnętrznemu. Podmiot, któremu powierzono wykonanie zadania powinien być wyspecjalizowany w danej dziedzinie.	Outsourcing selektywny; Podjęcie decyzji o skorzystaniu z outsourcingu -Wiedza kadry kierowniczej -Posiadane środki -Priorytety organizacji
--	--

CZYM JEST OUTSOURCING – FUNKCJONOWANIE W PRAKTYCE

Obszary, w których najczęściej dokonuje się outsourcingu

- audyt wewnętrzny
- szkolenia
- administracja funkcji kadr
- administracja systemów informatycznych
- finanse i rachunkowość
- podatki
- obsługa wydrukami i dokumentami

NA CZYM MOŻE POLEGAĆ OUTSOURCING W RAMACH SYGNALIZACJI?

- wdrażanie samych polityk
- szkolenia dla pracowników
- przygotowanie procedury sygnalizacji
- wykonywanie poszczególnych zadań w ramach procedury

Zalety: - komfort - profesjonalizm - szybkość i prostota - duża swoboda Sygnalisty - brak ograniczeń czasowych bądź terytorialnych - ochrona Sygnalisty przed możliwymi konsekwencjami prawnymi	Wady: - w przypadku mniejszych organizacji może okazać się nieoptycalny - ryzyko utrudnionego kontaktu z Sygnalistą - ryzyko nadużywania zgłoszeń przez pracowników - brak natychmiastowego doradztwa wobec Sygnalisty
---	--

DORADCA PRAWNY I PLATFORMA IT – OPTIMALNE ROZWIĄZANIE DLA WIĘKSZEJ ORGANIZACJI

- Zewnętrzny ombudsman; kancelaria prawna, platforma informatyczna

STAN FAKTYCZNY- PODEJRZENIE UJAWNIEŃ INFORMACJI W TOKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Pracownik podejrzewa, że jego kolega z pracy mógł ujawnić wysokość maksymalnej kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia publicznego swojemu szwagrowi prowadzącemu firmę budowlaną. Kolega pochwalił się mu, że szwagier „odpali mu” coś w podziękowaniu a nikt na tym nie straci bo szwagier jest znakomitym fachowcem. Pracownik pomyślał że to czcze przechwałki ale rzeczywiście oferta szwagra okazała się najlepsza, zaś kolega tydzień po rozstrzygnięciu przetargu stał się posiadaczem nowego Volkswagena Passata, wcześniej żaląc się otwarcie na swoje problemy finansowe. Pracownik chętnie powiadomiłby kogoś o swoich podejrzeniach ale obawia się ostracyzmu, zemsty kolegi a nawet zwolnienia, tym bardziej że kolega stał się w pracy bardzo popularny odkąd podwozi nowym autem nawet członków wyższego kierownictwa.

STAN FAKTYCZNY- INFORMACJE W ZGŁOSZENIU

Sygnalista powinien podać następujące informacje przy zgłaszaniu nieprawidłowości:

- 1) osoby, które mogą mieć związek i być świadkiem nieprawidłowości,
- 2) informacje, czy Sygnalista rozmawiał z kimś o nieprawidłowości,
- 3) informacje, czy Sygnalista był bezpośrednim świadkiem nieprawidłowości,
- 4) opis, data, lokalizacja zdarzenia,
- 5) informacja, czy nieprawidłowość wystąpiła jednorazowo czy wielokrotnie,
- 6) reakcja Sygnalisty lub innych osób na nieprawidłowość,
- 7) dowody na istnienie nieprawidłowości (jeśli Sygnalista je posiada),
- 8) inne informacje/ważne elementy, związane z nieprawidłowością,
- 9) oczekiwania Sygnalisty w związku ze zgłoszeniem,
- 10) informacje, w jakim charakterze działa Sygnalista (o ile taką informację chce podać Sygnalista),
- 11) informacje, jak można kontaktować się z Sygnalistą.

KANAŁY INFORMACYJNE

W celu stworzenia Sygnaliście możliwości poufnego zgłaszania nieprawidłowości powinno się stworzyć co najmniej:

- 1) dedykowane skrzynki mailowe (...);
 - 2) możliwość wysyłania zgłoszeń pocztą tradycyjną do siedziby (...) z dopiskiem „do rąk własnych Urzędnika ds. Zgodności”.
- Adresy mailowe do zgłaszania nieprawidłowości muszą być widoczne na stronie internetowej oraz w siedzibie i przekazane wszystkim Pracownikom.
 - Kanały komunikacyjne muszą być regularnie sprawdzane pod kątem napływu nowych zgłoszeń.

TERMINY

Podmiot otrzymujący zgłoszenie zobowiązany jest zapoznać się ze zgłoszeniem i w ciągu **7 dni od otrzymania zgłoszenia** powiadamia o jego otrzymaniu Sygnalistę – jeśli ma taką możliwość, a następnie, jeżeli w zgłoszeniu zawarte są jakiegokolwiek informacje lub poszlaki, że wystąpiły lub mogą wystąpić nieprawidłowości, decyduje o wszczęciu postępowania wyjaśniającego. Działania w ramach dochodzenia wewnętrznego muszą być należycie udokumentowane.

ZŁOŻONOŚĆ SPRAWY;

W przypadku gdy nieprawidłowość jest szczególnie istotna lub osoba na wysokim stanowisku mogłaby być zaangażowana w nieprawidłowości lub gdy sprawa wiąże się ze złożonością prawną lub techniczną, gromadzeniem dowodów, lub gdy istnieje potrzeba zachowania ścisłej poufności – podmiot prowadzący postępowanie wyjaśniające zobowiązany jest zawiadomić jednostkę sprawującą nadzór nad podmiotem lub organy państwowe i powinien rozważyć zaangażowanie doradcy prawnego lub zewnętrznego eksperta ds. kryminalistycznych.

STAN FAKTYCZNY – POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

Postępowanie wyjaśniające służy analizie i weryfikacji zgłoszenia oraz przeprowadzeniu dochodzenia w celu wyjaśnienia i usunięcia dostrzeżonych nieprawidłowości, musi być prowadzone sprawiedliwie, niezależnie, terminowo i z zachowaniem poufności.

Dochodzenie wewnętrzne musi obejmować - w zależności od okoliczności - między innymi analizę dokumentacji, gromadzenie dowodów, wywiady z Pracownikami (osoba zgłaszająca, świadkowie, osoba badana - osoba potencjalnie zaangażowana). Dowody muszą być gromadzone w odpowiedni sposób, aby zapewnić ich wiarygodność.

CELE POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO

- Postępowanie wyjaśniające musi doprowadzić do:
- wyjaśnienia, czy zarzut jest uzasadniony i czy doszło lub mogło dojść do jakichkolwiek nieprawidłowości;
- które z przepisów prawnych lub regulacyjnych mogły zostać naruszone;
- na jaki proces nieprawidłowość mogła mieć wpływ;
- ujawnienia osób powodujących lub dopuszczających się nieprawidłowości;
- usunięcia wykrytych nieprawidłowości i ich przyczyn;
- poniesienia odpowiedzialności dyscyplinarnej przez osoby, które spowodowały lub dopuściły się nieprawidłowości - odpowiednio do skali nieprawidłowości i ich winy.

USTAWA Z DNIA 14 CZERWCA 2024 R. O OCHRONIE SYGNALISTÓW

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa reguluje:

- 1) warunki objęcia ochroną sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniach prawa;
- 2) środki ochrony sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniach prawa;
- 3) zasady ustalania wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych;
- 4) zasady zgłaszania informacji o naruszeniach prawa organowi publicznemu;
- 5) zasady ujawnienia publicznego informacji o naruszeniach prawa;
- 6) zadania Rzecznika Praw Obywatelskich związane ze zgłaszaniem informacji o naruszeniach prawa;
- 7) zadania organów publicznych związane ze zgłaszaniem informacji o naruszeniach prawa i z podejmowaniem działań następczych.

Art. 2. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o:

- 1) **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć **działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia**, w szczególności przez **postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych**;
- 2) **działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć **bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą**, które jest spowodowane **zgłoszeniem** lub **ujawnieniem publicznym** i które **narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście**, w tym **bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście**;
- 3) **informacji o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć **informację**, w tym **uzasadnione podejrzenie** dotyczące **zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa**, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 4) **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 5) **kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć **przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym**, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

6) **organie publicznym** – należy przez to rozumieć **naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe** oraz **inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych** w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1;

7) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć **osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej**, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;

8) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć **osobę fizyczną**, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

9) **osobie powiązanej z sygnalistą** – należy przez to rozumieć **osobę fizyczną**, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy Kodeks karny;

10) **podmiocie prawnym** – należy przez to rozumieć **podmiot prywatny** lub **podmiot publiczny**;

11) **podmiocie prywatnym** – należy przez to rozumieć **osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej**, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;

12) **podmiocie publicznym** – należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;

13) **postępowaniu prawnym** – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;

14) **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

15) **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;

16) **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie **podmiotowi prawnemu** informacji o naruszeniu prawa;

17) **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie **Rzecznikowi Praw Obywatelskich** albo **organowi publicznemu** informacji o naruszeniu prawa.

Art. 3. 1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

1) korupcji;

2) zamówień publicznych;

3) usług, produktów i rynków finansowych;

4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;

6) bezpieczeństwa transportu;

7) ochrony środowiska;

8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;

9) bezpieczeństwa żywności i pasz;

10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;

11) zdrowia publicznego;

12) ochrony konsumentów;

13) ochrony prywatności i danych osobowych;

14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;

16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.

2. Podmiot prawny może dodatkowo w ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych przewidzieć możliwość zgłaszania informacji o naruszeniach dotyczących obowiązujących w tym podmiocie prawnym regulacji wewnętrznych lub

standardów etycznych, które zostały ustanowione przez podmiot prawny na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne. W takim przypadku nie stosuje się przepisów rozdziałów 4 i 5.

Art. 4. 1. Sygnalistą jest **osoba fizyczna**, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- 1) pracownik;
- 2) pracownik tymczasowy;
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorca;
- 5) prokurent;
- 6) akcjonariusz lub wspólnik;
- 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- 9) stażysta;
- 10) wolontariusz;
- 11) praktykant;
- 12) **funkcjonariusz** w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;
- 13) **żołnierz** w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy o obronie Ojczyzny

2. Ustawę stosuje się także do **osoby fizycznej**, o której mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

Art. 5. 1. Ustawy nie stosuje się do informacji objętych:

- 1) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
- 2) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
- 3) tajemnicą narady sędziowskiej;
- 4) **postępowaniem karnym** – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

2. Ustawy **nie stosuje się** do naruszeń prawa w zakresie **zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa** w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy Prawo zamówień publicznych, do których nie stosuje się tej ustawy, **umów offsetowych** zawieranych na podstawie ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa oraz **innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa** na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

3. Przepisów rozdziału 5 **nie stosuje się** do naruszeń prawa bezpośrednio związanych z **realizacją przez służby specjalne**, o których mowa w art. 11 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawowych zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa narodowego.

4. **Organem publicznym właściwym do przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego dotyczącego naruszenia prawa przez służby specjalne**, o których mowa w art. 11 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, oraz **realizacji zadań**, o których mowa w rozdziale 4, jest **Prezes Rady Ministrów** albo **Minister – Koordynator Służb Specjalnych**, w przypadku jego powołania.

Art. 6. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 **od chwili dokonania zgłoszenia** lub **ujawnienia publicznego**, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest **prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia** lub **ujawnienia publicznego** i że stanowi **informację o naruszeniu prawa**.

Art. 7. 1. Podmiot prawny, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny mogą przyjmować zgłoszenia dokonane anonimowo.

2. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa została anonimowo zgłoszona podmiotowi prawnemu, Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu lub ujawniona publicznie, a następnie doszło do ujawnienia tożsamości sygnalisty i doświadczył on działań odwetowych, przepisy rozdziału 2 stosuje się, jeżeli zostały spełnione warunki wskazane w art. 6.

3. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa została anonimowo zgłoszona, a podmiot prawny, Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny przyjmują takie zgłoszenia, stosuje się ustawę, z wyjątkiem art. 32 ust. 3, 5 i 6, art. 34 ust. 1 pkt 6, art. 37, art. 38, art. 40 ust. 1 zdanie drugie i ust. 2 zdanie drugie oraz art. 41.

Art. 8. 1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, **nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom**, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest **koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem** wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

3. **Przed dokonaniem ujawnienia**, o którym mowa w ust. 2, **właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych**, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

4. **Podmiot prawny albo organ publiczny po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego**. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. **Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy**.

5. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, **nie stosuje się**, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

6. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679 w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.

7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia zewnętrznego oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez **Rzecznika Praw Obywatelskich przez okres 12 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych**.

8. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez **podmiot prawny oraz organ publiczny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami**.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 i 8, **Rzecznik Praw Obywatelskich, podmiot prawny i organ publiczny usuwają dane osobowe oraz niszczą dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania**. Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie stosuje się.

10. Przepisu ust. 9 **nie stosuje się** w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych.

Art. 9. Ustawa nie wyłącza stosowania przepisów dotyczących praw pracowników do konsultacji ze związkami zawodowymi, do ochrony przed nieuzasadnionym szkodliwym działaniem w wyniku takich konsultacji, do zrzeszania się i do zawierania układów zbiorowych.

Art. 10. 1. Ustawę stosuje się w zakresie nieuregulowanym w przepisach aktów normatywnych ustanowionych przez instytucje Unii Europejskiej, wymienionych w części II załącznika do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwanej dalej „dyrektywą 2019/1937”, oraz w przepisach implementujących albo wykonujących te akty.

2. Ustawa nie wyłącza stosowania przepisów odrębnych przewidujących szczególny tryb zgłaszania naruszeń prawa, w tym rozpatrywanie informacji o naruszeniu prawa zgłoszonych anonimowo.

Rozdział 2 Zakaz działań odwetowych i środki ochrony

Art. 11. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

Art. 12. 1. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:

- 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
- 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy sygnalista miał **uzasadnione oczekiwanie**, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
- 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- 14) mobbingu;
- 15) dyskryminacji;
- 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

2. Za **działania odwetowe** z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także **próbę** lub **groźbę zastosowania środka** określonego w ust. 1. 3. **Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie jest działaniem odwetowym.**

Art. 13. 1. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, przepis art. 12 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.

2. Jeżeli **praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych**, obejmujących w szczególności:

- 1) **wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista**, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
- 2) **nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia**, w szczególności **koncesji, zezwolenia lub ulgi**.

Art. 14. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma **prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku**, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub **prawo do zadośćuczynienia**.

Art. 15. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji **przez sygnalistę**, ma **prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty**, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. **Art. 16.** 1. **Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach**

prawa, w szczególności w **przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych** oraz **obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa**, z uwzględnieniem art. 5, **pod warunkiem** że sygnalista miał **uzasadnione podstawy** sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest **niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą**.

2. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, **sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania**.

3. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji **nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności**, pod warunkiem że takie **uzyskanie** lub **taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego**.

Art. 17. Nie można zrzec się praw określonych w niniejszym rozdziale ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. **Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.**

Art. 18. Postanowienia aktów prawnych, o których mowa w art. 9 § 2 ustawy Kodeks pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, nie obowiązują.

Art. 19. **Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów**, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim **bezpośrednio** lub **pośrednio wyłączają** lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, **są nieważne**.

Art. 20. Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w art. 19, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, **są nieważne**.

Art. 21. 1. Przepisy niniejszego rozdziału **stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą**.

2. Przepisy niniejszego rozdziału **stosuje się odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej**, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

Art. 22. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiednich instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.

Rozdział 3; Zgłoszenia wewnętrzne

Art. 23. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do **podmiotu prawnego**, na rzecz którego według **stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku wykonuje pracę zarobkową co najmniej 50 osób**.

2. **Do liczby 50 osób wykonujących pracę zarobkową na rzecz podmiotu prawnego wlicza się pracowników w przeliczeniu na pełne etaty lub osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy**, jeżeli **nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia**.

3. Próg, o którym mowa w ust. 1, **nie ma zastosowania do podmiotu prawnego wykonującego działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska, objętych zakresem stosowania aktów prawnych Unii Europejskiej wymienionych w części I.B i II załącznika do dyrektywy 2019/1937**.

4. W przypadku **podmiotów prawnych będących jednostkami samorządu terytorialnego obowiązki podmiotu prawnego określone w niniejszym rozdziale wykonują jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego**, z wyłączeniem art. 28 ust. 5.

5. Przepisów niniejszego rozdziału **nie stosuje się do jednostek organizacyjnych gminy lub powiatu liczących mniej niż 10 000 mieszkańców**.

Art. 24. 1. **Podmiot prawny ustala wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwaną dalej „procedurą zgłoszeń wewnętrznych”**, zgodną z wymogami określonymi w niniejszym rozdziale.

2. **Podmiot, na rzecz którego wykonuje pracę zarobkową mniej niż 50 osób**, a także podmioty, o których mowa w art. 23 ust. 5, **mogą ustalić procedurę zgłoszeń wewnętrznych**.

3. Podmiot prawny ustala procedurę zgłoszeń wewnętrznych po konsultacjach z:

1) **zakładową organizacją związkową** albo **zakładowymi organizacjami związkowymi**, jeżeli **w podmiocie prawnym działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa**, albo

- 2) przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz podmiotu prawnego, wyłonionymi w trybie przyjętym w podmiocie prawnym, jeżeli nie działa w nim zakładowa organizacja związkowa.
4. Konsultacje, o których mowa w ust. 3, trwają nie krócej niż 5 dni i nie dłużej niż 10 dni od dnia przedstawienia przez podmiot prawny projektu procedury zgłoszeń wewnętrznych.
5. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w podmiocie prawnym.
6. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby podmiot prawny przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
- Art. 25.** 1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych określa:
- 1) wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, lub podmiot zewnętrzny, upoważnione przez podmiot prawny do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;
 - 2) sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę wraz z jego adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej, zwanymi dalej „adresem do kontaktu”;
 - 3) bezzstronną wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, upoważnione do podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej; funkcję tę może pełnić wewnętrzna jednostka organizacyjna lub osoba, o których mowa w pkt 1, jeżeli zapewniają bezstronność;
 - 4) tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
 - 5) obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;
 - 6) obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następnych przez wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę, o których mowa w pkt 3;
 - 7) maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 5 – 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną;
 - 8) zrozumiałe i łatwo dostępne informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych może dodatkowo objąć w szczególności:
- 1) wskazanie naruszeń, o których mowa w art. 3 ust. 2, jeżeli podmiot prawny przewidział możliwość zgłaszania takich naruszeń;
 - 2) wskazanie czynników ryzyka odpowiadających profilowi działalności podmiotu prawnego, sprzyjających możliwości wystąpienia określonych naruszeń prawa związanych w szczególności z naruszeniem obowiązków regulacyjnych lub innych obowiązków określonych w przepisach prawa lub z ryzykiem korupcji;
 - 3) wskazanie, że informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych;
 - 4) określenie systemu zachęt do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych, w przypadku gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, a sygnalista uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych.
- Art. 26.** 1. Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2, obejmują co najmniej możliwość dokonywania zgłoszeń ustnie lub pisemnie.
2. Zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej lub innego nagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane za zgodą sygnalisty w formie:
- 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
 - 2) kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez jednostkę lub osobę, lub podmiot, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1.
4. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez jednostkę lub osobę, lub podmiot, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.

6. **Na wniosek sygnalisty** zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku **za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane** w formie:

1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub

2) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez jednostkę lub osobę, lub podmiot, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

8. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej.

Art. 27. 1. Podmiot prawny gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

2. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, **mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie podmiotu prawnego.** Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następnych, **także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.**

Art. 28. 1. Upoważnienie podmiotu zewnętrznego, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, wymaga zawarcia umowy w celu powierzenia obsługi przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, potwierdzania przyjęcia zgłoszenia, przekazywania informacji zwrotnej oraz dostarczania informacji na temat procedury zgłoszeń wewnętrznych z zastosowaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność tych czynności z ustawą.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa szczegółowe prawa i obowiązki podmiotu zewnętrznego związane z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w szczególności w art. 28 ust. 3 rozporządzenia 2016/679.

3. **Podmioty prywatne, na rzecz których wykonuje pracę zarobkową co najmniej 50, lecz nie więcej niż 249 osób, mogą na podstawie umowy ustalić wspólne zasady dotyczące przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz prowadzenia postępowania wyjaśniającego, pod warunkiem zapewnienia zgodności wykonywanych czynności z ustawą.** Przepisy art. 23 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

4. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1 i 3, **nie uchyła odpowiedzialności podmiotu prawnego za dochowanie obowiązków określonych w niniejszym rozdziale, w szczególności dotyczących zachowania poufności, udzielenia informacji zwrotnej oraz podjęcia działań następnych.**

5. **Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustalić wspólną procedurę zgłoszeń wewnętrznych w ramach wspólnej obsługi, o której mowa w art. 10a ustawy o samorządzie gminnym, art. 6a ustawy o samorządzie powiatowym i art. 8c ustawy o samorządzie województwa, pod warunkiem zapewnienia jej odrębności i niezależności od procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych.**

6. Podmioty, o których mowa w ust. 3, są **odrębnymi administratorami danych osobowych pozyskanych w związku z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń. Administrator nie ma dostępu do danych osobowych pozyskanych przez innego administratora.**

7. Przepis ust. 6 **nie ma zastosowania** w przypadku, gdy w toku postępowania wyjaśniającego ustalono, że właściwy do przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub obowiązany do podjęcia działań następnych jest inny administrator niż ten, do którego wpłynęło zgłoszenie, lub właściwych jest co najmniej dwóch administratorów. **Administratorowi udostępnia się tylko te dane osobowe, które są niezbędne do podjęcia działań następnych.**

8. **Podmioty prywatne należące do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów mogą ustalić wspólną procedurę zgłoszeń wewnętrznych, pod warunkiem zapewnienia zgodności wykonywanych czynności z ustawą**

Art. 29. 1. Podmiot prawny:

1) **prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych;**

2) **jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.**

2. **Podmiot prawny może upoważnić wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 lub 3, do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.**

3. **Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.**

4. **Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:**

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) adres do kontaktu sygnalisty;
- 5) datę dokonania zgłoszenia;
- 6) informację o podjętych działaniach następnych;
- 7) datę zakończenia sprawy.

5. **Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.**

Rozdział 4 Zgłoszenia zewnętrzne

Art. 30. 1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

2. **Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.**

3. **Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.**

Art. 31. 1. Rzecznik Praw Obywatelskich:

- 1) **ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;**
- 2) **przyjmuje zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniach prawa w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 pkt 1–16, dokonuje ich wstępnej weryfikacji i przekazuje je organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następnych;**
- 3) **przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia zewnętrzne – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie wskazanej w art. 3 ust. 1 pkt 17 i żaden inny organ publiczny nie jest właściwy do podjęcia działań następnych;**
- 4) **zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej sygnalistów oraz osób, o których mowa w art. 21, przed działaniami odwetowymi oraz praw osób, których dotyczy zgłoszenie zewnętrzne, w szczególności przez zamieszczanie tych informacji na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej;**
- 5) **udziela sygnalistom, osobom, o których mowa w art. 21, oraz osobom, których dotyczy zgłoszenie zewnętrzne, porad w zakresie, o którym mowa w pkt 4;**
- 6) **udziela sygnalistom oraz osobom, o których mowa w art. 21, informacji o organach, które w zakresie realizowanych zadań mogą podjąć działania służące ochronie sygnalistów przed działaniami odwetowymi, oraz – w odpowiednich przypadkach – wsparcia w kontaktach z takimi organami, w szczególności przez poinformowanie właściwych organów o dostrzeżonej konieczności objęcia sygnalisty ochroną.**

2. **Rozpatrywanie zgłoszeń zewnętrznych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, o których mowa w ust. 1 pkt 3, obejmuje czynności określone w art. 11, art. 12 oraz art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich**

Art. 32. 1. Wstępna weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego przez Rzecznika Praw Obywatelskich polega na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz zidentyfikowaniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.

2. **Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne dotyczy informacji o naruszeniu prawa, Rzecznik Praw Obywatelskich niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, przekazuje zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.**

3. **Rzecznik Praw Obywatelskich informuje sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego. Informacja obejmuje co najmniej wskazanie organu publicznego, do którego zgłoszenie zewnętrzne zostało przekazane, oraz datę przekazania.**

4. **Rzecznik Praw Obywatelskich odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa.**

5. **Rzecznik Praw Obywatelskich informuje sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.**

6. **Odstępując od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, Rzecznik Praw Obywatelskich może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Poinformowanie sygnalisty nie wpływa w szczególności na**

dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania. Informacja przekazana sygnaliście zawiera pouczenie w tym zakresie.

7. Przekazanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, oraz odstąpienie od przekazania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4, nie stanowią czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Art. 33. Organ publiczny ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo, zwaną dalej „procedurą zgłoszeń zewnętrznych”.

Art. 34. 1. Organ publiczny:

- 1) **przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne;**
- 2) **dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych;**
- 3) **rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;**
- 4) **przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu – oraz informuje o tym sygnalistę;**
- 5) **podejmuje działania następne z zachowaniem należytej staranności;**
- 6) **przekazuje sygnaliście informację zwrotną.**

2. Przepisy art. 32 ust. 4–6 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa jest przedmiotem jednocześnie dokonanego zgłoszenia zewnętrznego oraz wniesionej skargi, o której mowa w art. 227 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego lub gdy z treści wniesionego pisma wynika, że dokonano zgłoszenia zewnętrznego, stosuje się wyłącznie przepisy niniejszego rozdziału.

4. W przypadku gdy przepisy odrębne nie pozwalają ustalić organu właściwego do rozstrzygnięcia sporu o właściwość między organami publicznymi, w zakresie rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego lub podjęcia działań następnych, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Art. 35. 1. W celu skutecznego podjęcia działań następnych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista podaje adres do kontaktu.

2. Jeżeli w zgłoszeniu zewnętrznym nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych:

- 1) Rzecznik Praw Obywatelskich nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 32 ust. 3 i 5, art. 37 oraz art. 40 ust. 1 zdanie drugie;
- 2) organ publiczny nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 32 ust. 5, art. 37, art. 38, art. 40 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 41.

Art. 36. 1. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie. Przepisy art. 26 ust. 2–8 stosuje się odpowiednio.

2. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:

- 1) **w postaci papierowej** – na adres do korespondencji wskazany przez **Rzecznika Praw Obywatelskich** lub **organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;**
- 2) **w postaci elektronicznej** – na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, **wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich** lub **organ publiczny przyjmujący zgłoszenie**, lub **za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.**

Art. 37. Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny, który przyjął zgłoszenie zewnętrzne, przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

Art. 38. Na żądanie sygnalisty organ publiczny właściwy do podjęcia działań następnych wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2.

Art. 39. 1. Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny może zwrócić się do sygnalisty, na podany przez niego adres do kontaktu, **o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu**. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przestaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przestanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

2. W uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ publiczny może przekazać zgłoszenie zewnętrzne:

- 1) **jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;**
- 2) **innej jednostce organizacyjnej**, której powierzono zadania w drodze porozumienia.
3. Do podmiotów, o których mowa w ust. 2, przepisy art. 42–44 stosuje się odpowiednio.
4. **Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny przekazuje bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu zewnętrznym w celu prowadzenia działań następnych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.**

Art. 40. 1. Rzecznik Praw Obywatelskich może pozostawić bez rozpoznania zgłoszenie zewnętrzne w przypadku, gdy odstąpił od przekazania wcześniejszego zgłoszenia zewnętrznego organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następnych, albo w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. **Rzecznik Praw Obywatelskich informuje sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia – pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalistę.**

2. Organ publiczny może nie podjąć działań następnych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. **Organ publiczny informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następnych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia – pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalistę.**

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze, o którym mowa w art. 45 albo art. 46. **Art. 41. 1. Organ publiczny przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.**

2. W uzasadnionych przypadkach organ publiczny przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalistę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

3. Organ publiczny informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

Art. 42. 1. Kanały komunikacji przyjęte przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organ publiczny na potrzeby przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych:

- 1) **są niezależne od kanałów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności tych organów;**
- 2) **zapewniają kompletność, poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych;**
- 3) **pozwalają na przechowywanie informacji w sposób trwały w celu umożliwienia prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.**

2. Kanały komunikacji wykorzystywane przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organ publiczny do innych celów niż przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych mogą zostać wykorzystane także na potrzeby przyjmowania takich zgłoszeń, o ile spełniają warunki określone w ust. 1.

Art. 43. 1. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny gwarantują, że procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:

- 1) **uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;**
- 2) **zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.**

2. **Ochrona poufności**, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie. **Art. 44. 1. Rzecznik Praw Obywatelskich upoważnia spośród pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich osoby uprawnione do:**

- 1) **przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji oraz informowania sygnalisty** – zgodnie z art. 32 ust. 3, 5 i 6;
- 2) **przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.**
2. **Organ publiczny upoważnia spośród pracowników urzędu obsługującego ten organ osoby uprawnione do:**
 - 1) **przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;**
 - 2) **kontaktu z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i – w razie potrzeby – zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu;**
 - 3) **przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.**
3. Osoby, o których mowa w ust. 1 lub 2, **są wyznaczane na podstawie kwalifikacji zawodowych, w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełniania powierzonych zadań.**
4. **Upoważnieni pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz urzędu obsługującego organ publiczny są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy.** Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane **wyłącznie w celu podjęcia działań następczych.**
5. **Upoważnieni pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz urzędu obsługującego organ publiczny przechodzą szkolenia** w zakresie, o którym mowa w ust. 1 lub 2.
6. **Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika Biura Rzecznika Praw Obywatelskich albo urzędu obsługującego organ publiczny, pracownik ten jest obowiązany do:**
 - 1) **nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;**
 - 2) **niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi odpowiednio Biura Rzecznika Praw Obywatelskich albo urzędu obsługującego organ publiczny – bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.**
7. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne otrzymano za pośrednictwem innych środków komunikacji niż przyjęte zgodnie z procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych lub procedurą zgłoszeń zewnętrznych.

Art. 45. 1. Rzecznik Praw Obywatelskich:

- 1) **prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych;**
- 2) **jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.**
2. **Wpisu do rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia zewnętrznego.**
3. **Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:**
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) datę dokonania zgłoszenia;
 - 5) wskazanie organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, do którego zgłoszenie zostało przekazane, oraz datę przekazania;
 - 6) datę poinformowania sygnalisty o przekazaniu zgłoszenia organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych;
 - 7) informacje o niepodjęciu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 1.
4. **Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 12 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.**

Art. 46. 1. Organ publiczny:

- 1) **prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych;**
- 2) **jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.**
2. **Wpisu do rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia zewnętrznego.**
3. **Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:**
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) datę dokonania zgłoszenia;

- 5) informację o podjętych działaniach następnych;
- 6) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38;
- 7) datę zakończenia sprawy;
- 8) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2;
- 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia – o ile organ publiczny posiada te dane.

4. **Dane osobowe** oraz **pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.**

Art. 47. 1. Organ publiczny za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:

- 1) **liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;**
- 2) **liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;**
- 3) **szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego – o ile organ publiczny posiada te dane.**

2. **Dane statystyczne**, o których mowa w ust. 1, **nie obejmują danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.**

3. **Sprawozdanie**, o którym mowa w ust. 1, **organ publiczny przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.**

4. **Rzecznik Praw Obywatelskich na podstawie sprawozdań organów publicznych sporządza sprawozdanie za dany rok kalendarzowy i przekazuje je Sejmowi, Senatowi i Komisji Europejskiej nie później niż do dnia 31 grudnia roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane. Sprawozdanie jest publikowane na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich w Biuletynie Informacji Publicznej.**

5. **Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii Rzecznika Praw Obywatelskich, określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę zakres wymaganych danych, konieczność zapewnienia zupełności i przejrzystości przedstawianych informacji oraz uproszczenia agregacji danych.**

Art. 48. 1. Organ publiczny umieszcza na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla sygnalisty w szczególności informacje o:

- 1) **danych kontaktowych umożliwiających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego, w szczególności adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, adres do doręczeń elektronicznych, odrębny adres elektronicznej skrzynki podawczej, adres strony internetowej, na której znajduje się formularz elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 25 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub numer telefonu wraz ze wskazaniem, czy rozmowy są nagrywane;**
- 2) **warunkach objęcia sygnalisty ochroną;**
- 3) **trybie postępowania mającym zastosowanie w przypadku zgłoszenia zewnętrznego, w tym o wymaganym sposobie wyjaśnienia informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub przedstawienia dodatkowych informacji;**
- 4) **terminie przekazania informacji zwrotnej oraz rodzaju i zawartości takiej informacji;**
- 5) **zasadach poufności mających zastosowanie do zgłoszeń zewnętrznych;**
- 6) **zasadach przetwarzania danych osobowych**, o których mowa w art. 8, a także zasadach przetwarzania danych osobowych oraz informacji podawanych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, uregulowanych odpowiednio w art. 5 i art. 13 rozporządzenia 2016/679, art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyłającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW albo art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE
- 7) **charakterze działań następnych podejmowanych w związku ze zgłoszeniem zewnętrznym;**
- 8) **środkach ochrony prawnej i procedurach służących ochronie przed działaniami odwetowymi oraz dostępności poufnej porady dla osób rozważających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego;**
- 9) **warunkach, na jakich sygnalista jest chroniony przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie poufności zgodnie z art. 16;**

10) **zachęcie do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych podmiotu prawnego w przypadku, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, a sygnalista uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych;**

11) **danych kontaktowych Rzecznika Praw Obywatelskich.**

2. Rzecznik Praw Obywatelskich umieszcza na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla sygnalisty w szczególności informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, 5 i 6 oraz 8–11.

Art. 49. 1. Mając na względzie doświadczenie w zakresie zgłoszeń zewnętrznych, co najmniej raz na 3 lata:

1) **Rzecznik Praw Obywatelskich dokonuje przeglądu procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;**

2) **organ publiczny dokonuje przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych.**

2. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny dostosowują procedury, o których mowa w ust. 1, odpowiednio do wyników dokonanego przeglądu oraz doświadczenia własnego lub innych organów publicznych.

Art. 50. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do postępowania przed organami publicznymi stosuje się odpowiednio przepisy działów VII i VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Rozdział 5; Ujawnienie publiczne

Art. 51. 1. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:

1) **zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a podmiot prawny, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześlą sygnaliście informacji zwrotnej lub**

2) **od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześle sygnaliście informacji zwrotnej**

– chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

2. **Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:**

1) **naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub**

2) **dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe, lub**

3) **w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zmywu między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.**

Art. 52. Przy ocenie, czy działanie następcze jest odpowiednie, uwzględnia się w szczególności czynności podjęte w celu zweryfikowania informacji o naruszeniu, prawidłowość oceny informacji o naruszeniu oraz adekwatność środków podjętych w następstwie stwierdzenia naruszenia, w tym – w odpowiednim przypadku – w celu zapobiegnięcia dalszym naruszeniom, z uwzględnieniem wagi naruszenia.

Art. 53. Przepisów art. 51 i art. 52 nie stosuje się, jeżeli przekazanie informacji o naruszeniu prawa następuje bezpośrednio do prasy i stosuje się ustawę Prawo prasowe

Rozdział 6; Przepisy karne

Art. 54. 1. Kto, chcąc, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 stosuje wobec innej osoby **przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.**

Art. 55. 1. Kto podejmuje działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 **działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.**

Art. 56. Kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 57. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 58. Kto, będąc odpowiedzialnym za ustanowienie procedury zgłoszeń wewnętrznych, wbrew przepisom ustawy procedury tej nie ustanawia lub ustanawia ją z istotnym naruszeniem wynikających z ustawy wymogów, podlega karze grzywny.

Art. 59. Orzekanie w sprawach o czyn określony w art. 58 następuje w trybie przepisów ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Rozdział 7 Przepisy zmieniające, dostosowujące i przepis końcowy

Art. 60. W ustawie o Rzeczniku Praw Obywatelskich wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w art. 1 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Rzecznik wykonuje zadania określone w ustawie o ochronie sygnalistów;
- 2) w art. 19 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Rzecznik raz na dwa lata przekazuje Sejmowi i Senatowi sprawozdanie z wykonania ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 5.”.

Art. 61. W ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej po art. 4 dodaje się art. 4 1 w brzmieniu: „Art. 4 1 . Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie chcącej dokonać zgłoszenia naruszenia prawa w rozumieniu ustawy o ochronie sygnalistów. Przepisów art. 4 nie stosuje się.”.

Art. 62. Sprawozdania, o których mowa w art. 47 ust. 1 i 4, za rok 2025 organ publiczny oraz Rzecznik Praw Obywatelskich sporządzają za okres od dnia rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

Art. 63. 1. Pierwsze sprawozdanie, o którym mowa w art. 47 ust. 4, Rzecznik Praw Obywatelskich przekazuje Sejmowi, Senatowi i Komisji Europejskiej nie później niż do dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym niniejsza ustawa weszła w życie.

2. Pierwsze sprawozdanie, o którym mowa w art. 19 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 60, Rzecznik Praw Obywatelskich przekazuje Sejmowi i Senatowi po 2 latach od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 64. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5 ust. 4, art. 25 ust. 1 pkt 8 oraz przepisów rozdziału 4, które wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.